

Thủ tục Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội và cấp sổ bảo hiểm xã hội

Nguồn trích xuất: LuậtVietnam (luatvietnam.vn)

Căn cứ pháp lý: Quyết định 863/QĐ-BNV năm 2025

1. Đối tượng áp dụng

a. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

- Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên (kể cả trường hợp giao kết bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên).
- Cán bộ, công chức, viên chức.
- Công nhân, viên chức quốc phòng, công an và người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
- Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác).
- Vợ hoặc chồng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cử đi công tác cùng thành viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
- Người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, đại diện phần vốn nhà nước, đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty mẹ/công ty con, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Ban kiểm soát/kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có hưởng lương.
- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

b. Người sử dụng lao động

- Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang.
- Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác.
- Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng.

c. Người tham gia BHXH tự nguyện

- Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

2. Thành phần hồ sơ

(1) Đối với đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (do Người sử dụng lao động nộp)

- Tờ khai đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động kèm theo danh sách người lao động tham gia BHXH.
- Tờ khai đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động (Mẫu TK1-TS).

(2) Đối với người tham gia BHXH tự nguyện

- Tờ khai đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội của người tham gia BHXH tự nguyện.

3. Cách thức và Thời hạn giải quyết

Cách thức thực hiện:

- **Trực tiếp:** Nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH hoặc Bộ phận một cửa.
- **Trực tuyến:** Nộp qua Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Tổ chức I-VAN.
- **Qua dịch vụ bưu chính công ích:** Gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn **05 ngày làm việc** kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

4. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục

- **Người sử dụng lao động:** Khai, nộp hồ sơ tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động trong vòng **30 ngày** kể từ ngày người lao động thuộc đối tượng tham gia.
- **Các đối tượng không hưởng lương tự nguyện tham gia BHXH bắt buộc:** Chủ hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai; người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, đại diện phần vốn; thành viên HĐQT, Ban kiểm soát... trong HTX, liên hiệp HTX. Nếu tự nộp, phải nộp hồ sơ trong vòng **30 ngày** kể từ ngày thuộc đối tượng.
- **Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:** Thực hiện theo các quy định và hướng dẫn của cơ quan BHXH.

5. Trình tự thực hiện thủ tục

1. **Nộp hồ sơ:** Nộp hồ sơ kê khai đăng ký tham gia BHXH cho cơ quan BHXH theo các hình thức quy định.
2. **Tiếp nhận & Thẩm định:** Cơ quan BHXH tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và xử lý trên hệ thống dữ liệu.
3. **Trả kết quả:** Cơ quan BHXH cấp Sổ bảo hiểm xã hội và Thẻ bảo hiểm y tế (bản giấy hoặc bản điện tử) cho người tham gia.